

고위공직자범죄수사처 사건기록 열람·등사 등에 관한 규칙

제1조(목적) 이 규칙은 사건기록의 열람·등사, 재판서 또는 재판을 기재한 조서의 등본·초본 및 사건에 관한 사항의 증명서 교부 등에 대한 수수료와 사건기록의 열람·등사 신청에 따른 등사문서 등의 인증방식 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "사건기록"이란 수사·재판 및 그에 부수되는 기록[문서(전자문서를 포함한다. 이하 같다), 문서 외의 관계 서류 또는 물건, 도면·사진·디스크·테이프·필름·슬라이드·영상녹화물 및 전자기록 등의 특수매체기록을 포함한다]을 말한다. <개정 2025. 10. 10.>
2. "재판서"란 판결·결정·명령의 재판을 기재한 문서로서 재판을 한 법관이 서명날인(전자문서인 경우 전자서명을 말한다)한 원본(「형사소송법」 제46조 단서에 따른 등본을 포함한다)을 말한다. <개정 2025. 10. 10.>
3. "재판을 기재한 조서"란 「형사소송법」 제38조 단서에 따른 결정이나 명령을 기재한 조서를 말한다.
4. "등사"란 문서의 원본 내용을 동일한 문자·부호로 옮기는 것을 말한다.

5. "등본"이란 문서의 원본 전부를 동일한 문자·부호로 옮긴 서면 또는 전자문서로서, 직무상 권한 있는 공무원이 원본과 동일하다는 취지를 부기하고 기명날인(전자문서인 경우 전자서명을 활용한 인증 방식을 말한다. 이하 같다)한 것을 말한다. <개정 2025. 10. 10.>

6. "초본"이란 문서의 원본 일부를 동일한 문자·부호로 옮긴 서면 또는 전자문서로서, 직무상 권한 있는 공무원이 원본과 동일하다는 취지를 부기하고 기명날인한 것을 말한다. <개정 2025. 10. 10.>

7. "담당직원"이란 검사를 보조하여 열람·등사업무를 처리하는 자를 말한다. <개정 2025. 10. 10.>

제3조(적용대상 사건기록) 이 규칙이 적용되는 고위공직자범죄수사처(이하 "공수처"라 한다) 사건기록은 다음 각 호와 같다. <개정 2025. 10. 10.>

1. 공수처사건(공제·내사·조사·진정)기록 <개정 2025. 10. 10.>
2. 삭 제 <2025. 10. 10.>
3. 불기소사건기록(기소중지·참고인중지·단순이첩 사건기록을 포함한다)
4. 공소제기 후 증거제출 전 사건기록(증거로 제출하지 아니할 수사기록을 포함한다)
5. 재판확정 사건기록

제4조(열람·등사의 방법) ① 사건기록의 열람·등사는 검사가 지정하는 일시·장소에서 하여야 한다. <개정 2025. 10. 10.>

② 사건기록의 등사를 신청한 사람은 필요한 부분을 특정하여 복사기 등 공수처의 설비를 이용한 복사물의 교부를 신청할 수 있다. <개정 2025. 10. 10.>

③ 소송대리인 또는 변호인[변호사, 법무법인, 법무법인(유한) 또는 법무조합에 한정한다. 이하 같다]은 그 사무원, 사용인, 그 밖의 자(이하 "사용인등"이라 한다)로 하여금 사건기록을 열람·등사하게 할 수 있다. 이 경우 미리 검사의 허가를 받아야 한다. <개정 2025. 10. 10.>

④ 담당직원은 열람에 참여하여 기록이 훼손되거나 그 밖의 불법행위가 발생하지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

⑤ 검사가 기록의 일부에만 열람·등사를 허가한 경우 담당직원은 허가된 부분만 발췌하거나 다른 부분은 밀봉하는 등의 방법으로 허가되지 아니한 부분이 누설되지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2025. 10. 10.>

제4조의2(전자적 열람·등사의 방법) ① 제4조제1항에도 불구하고 전자 문서로 된 사건기록의 경우 일시·장소를 지정하지 않을 수 있다.

② 소송대리인 또는 변호인[변호사, 법무법인, 법무법인(유한) 또는 법무조합에 한정한다. 이하 같다]은 그 사무원, 사용인, 그 밖의 자로 하여금 사건기록을 열람·등사하게 할 수 있다. 이 경우 미리 검사의 허가를 받아야 한다.

③ 검사가 기록의 일부에만 열람·등사를 허가한 경우 담당직원은 허가된 부분만 발췌하거나 다른 부분은 밀봉하는 등의 방법으로 허가되

지 아니한 부분이 누설되지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

[본조신설 2025. 10. 10.]

제5조(등사의 방법에 관한 특례) ① 사건기록의 등사 신청인은 검사가 지정한 장소에서 사건기록을 직접 필사하거나 담당직원의 허가를 받아 등사 신청인의 설비를 이용하여 등사할 수 있다.<개정 2025. 10. 10.>

② 제1항의 경우 소송대리인, 변호인 또는 그 사용인등은 변호사단체가 고위공직자범죄수사처장의 허가를 얻어 공수처 안에 설치한 복사기 등의 설비를 이용하여 사건기록을 등사할 수 있다.<개정 2025. 10. 10.>

제6조(인증의 방식) ① 사건기록의 열람·등사 신청에 따른 등사문서는 "등본(초본)입니다"등의 인증을 하지 아니하고 사본 그대로 교부한다.

② 재판을 기재한 조서는 그 결정·명령 기재 부분만을 초본으로 교부하여야 하며, 재판 기재 외의 부분까지 포함한 등본을 교부하여서는 아니된다.

③ 등본·초본 문서는 등사문서의 첫 장에 직무상 권한 있는 공무원이 "이 문서는 등본(초본)입니다"라는 문구와 연월일, 소속 부서 및 직급을 기재하고 기명날인하는 방법으로 인증을 한 다음 간인하여 교부한다.

④ 제3항의 간인 중 서면인 등사문서에 하는 간인은 천공기 또는 인증기로 구멍을 뚫고 눌러찍음으로써 갈음할 수 있다. <개정 2025. 10.

10.>

제7조(준수사항 등) ① 사건기록의 열람·등사 신청인 또는 그 사용인등은 사건기록이 멸실, 손상 또는 변질되지 아니하도록 주의하여야 하고, 그 밖에 검사가 특별히 정하는 사항을 지켜야 한다. <개정 2025. 10. 10.>

② 검사는 열람·등사 신청인 또는 그 사용인등이 제1항, 제4조제1항·제3항 또는 제5조제1항·제2항을 위반한 경우, 그 밖에 사고가 발생하거나 발생할 염려가 있는 경우에는 열람·등사의 중지 또는 그 밖의 적절한 조치를 취할 수 있다. <개정 2025. 10. 10.>

제8조(수수료) ① 사건기록의 열람·등사, 재판서 또는 재판을 기재한 조서의 등본·초본 및 사건에 관한 사항의 증명서 교부 등에 대하여 신청인이 내야 할 수수료의 금액은 다음 각 호와 같다. 다만, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망을 이용하여 온라인으로 발급하는 경우에는 수수료를 면제할 수 있다.

1. 열람·등사: 열람·등사를 구하는 사건 1건마다 500원. 이 경우 기록의 열람과 동시에 등사하거나 열람 후 즉시 등사할 때에는 1건의 열람·등사로 본다.
2. 등본·초본: 원본 5장까지 1,000원, 초과 1장마다 50원
3. 사건에 관한 증명서 등의 교부: 1건 1부마다 500원(첨부물이 등본인 경우에는 제2호와 같다)

② 제4조제2항에 따라 공수처의 설비를 이용한 등사를 신청하는 경우에는 제1항제1호의 열람·등사 수수료 외에 교부받는 등사문서 1장마다 50원의 추가 수수료를 내야 한다. <개정 2025. 10. 10.>

③ 열람·등사 1건의 처리는 1사건·1회를 단위로 하고, 재판확정 또는 공소제기 후 증거제출 전 사건기록에 합철된 불기소사건기록 등 관련 사건은 1사건으로 본다.

④ 수수료는 수입인지 또는 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등의 방법으로 납부할 수 있다.

제9조(특수매체기록 수수료) 사건기록 중 도면·사진·디스크·테이프·필름·슬라이드·영상녹화물 및 전자기록 등 특수매체기록에 대한 열람(청취·시청을 포함한다)·등사(복제·인화를 포함한다)를 신청하는 사람이 내야 할 수수료의 금액은 별표와 같다.

부 칙 <제15호, 2021. 5. 21.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부 칙 <제39호, 2025. 10. 10.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

고위공직자범죄수사처 사건기록 열람·등사 등에 관한 규칙 [별표]

특수매체기록의 열람·등사 수수료(제9조 관련)

공개대상	열람·등사 수수료			
	원본의 열람·시청	원본의 사본(출력물)·복제물·인화물	전자파일(디스크 포함)의 열람·시청	전자파일(디스크 포함)의 사본(출력물)·복제물
사진	○ 필름열람 - 1장: 200원 · 1장 초과 시마다 50원	○ 필름인화 - 1컷마다 500원 · 1장 초과 시마다 3 " × 5 " 200원 5 " × 7 " 300원 8 " × 10 " 400원 ○ 필름복제 - 1컷마다 6,000원	○ 열람 - 1일 1시간 이내: 무료 - 1시간 초과 시 30분마다 1,000원	○ 사본(종이출력물) - A3 이상: 300원 · 1장 초과 시마다 100원 - B4 이하: 250원 · 1장 초과 시마다 50원 ○ 복제: 무료
슬라이드	○ 시청 - 1컷마다 200원	○ 복제 - 1컷마다 3,000원		
영화필름	○ 시청 - 1편이 1캔 이상으로 이루어진 경우 1캔(60분 기준)마다 3,500원 - 여러 편이 1캔으로 이루어진 경우 1편(30분 기준)마다 2,000원			
마이크로 필름	○ 열람 - 1건(10컷 기준) 1화: 500원 · 10컷 초과 시 1컷마다 100원	○ 사본(출력물: 1매 기준) - A3 이상: 300원 · 1매 초과 시마다 200원 - B4이하: 250원 · 1매 초과 시마다 150원 ○ 복제 - 1롤마다 1,000원		
녹음물 (오디오자료)	○ 테이프 청취 - 1개(60분 기준)마다 500원	○ 테이프 복제 - 1개(60분 기준)마다 500원	○ 청취·시청 - 1건(700MB 기준) 500원 - 700MB 초과 시 350MB마다 300원	○ 복제 - 1건(700MB 기준) 500원 - 700MB 초과 시 350MB마다 300원
영상녹화물 (비디오자료)	○ 테이프 시청 - 1개(60분 기준)마다 500원	○ 테이프 복제 - 1개(60분 기준)마다 500원		
문서, 도면 등이 담겨있는 전자파일 (디스크 포함)			○ 열람 - 1일 1시간 이내: 무료 - 1시간 초과 시 30분마다 1,000원	○ 사본(종이출력물) - A3 이상: 300원 · 1장 초과 시마다 100원 - B4 이하: 250원 · 1장 초과 시마다 50원 ○ 복제: 무료

비고

1. 전자적 정보저장매체를 이용하여 복제하는 경우 매체비용은 별도로 산정한다.
2. 정보공개시스템, 전자우편을 통해 교부하는 경우 전자파일의 복제의 경우를 적용하여 수수료를 산정한다.

3. 사건기록 열람·등사 신청의 처리를 위하여 문서·도면·사진 등을 전자파일로 변환하는 경우에는 사본(종이출력물) 수수료의 1/2로 산정한다. 다만, 부분공개 처리를 위하여 지움 작업 및 전자파일로의 변환이 필요한 경우에는 사본(종이출력물) 수수료와 같다.
4. 사본, 출력물, 복제물을 만들 수 있는 전산장비 등이 없거나 도면 등이 A3 규격을 초과하여 이를 복사할 장비가 없어 외부업체에 대행시키는 경우에는 신청인과 협의를 통하여 그 비용을 수수료에 포함하여 산정할 수 있다.
5. 수수료의 총액 중 100원 단위 미만 금액은 계산하지 아니한다.